МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ЗӨВЛӨМЖ

2022 оны 02 дугаар сарын 28 № 05/06 Улаанбаатар хот

ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН ПОЛИТЕХНИК КОЛЛЕЖИЙН
ЗАХИРАЛ Н.БААТАР-ОЧИР ТАНАА

Хөвсгөл аймгийн Политехник коллежийн арга зүйч-багш Г.Энх-Үрэл Комисст хандаж ирүүлсэн гомдолдоо "... Манай сургууль 2021 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдөр Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын тушаалаар шатлал ахиж Политехник коллеж болсон. Коллежийн орон тоогоор арга зүйч-багш 2 байхаар батлагдсан байхад захирал Н.Баатар-Очир нь "чи ажлаа өгөөд багш хий. Оронд нь техникч хариуцах арга зүйч авна" гээд байх юм. Би Монгол Улсын Их Сургуулийг химийн инженерчлэл чиглэлээр, Монгол Улсын Боловсролын Их Сургуулийг химийн багшаар хөрвөж төгссөн. Манай сургуулийн хувьд химийн багшийн цагийн ачаалал 1 багш байхад хангалттай байдаг боловч намайг химийн багш хий гээд удаа дараа шахаад, мэдэгдэх хуудас өгөөд байх юм. Ажлаа өг гээд хамт олны хурал дээр бүх багш ажилтнуудын өмнө Г.Энх-Үрэл багшаа хийнэ. Оронд нь өөр хүн авна. Та нар саналаа хэлээрэй гэж хүртэл сэтгэл санааны дарамт учруулаад байна." гэжээ.

Комисс гомдол гаргагч болон холбогдох албан тушаалтнаас тайлбар, тодруулга авах, баримт материал гаргуулан авч, дүн шинжилгээ хийх зэргээр холбогдох ажиллагаа явуулахад дараах нөхцөл байдал тогтоогдож байна. Үүнд:

1. Хөвсгөл аймаг дахь Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн захиралын 2021 оны 01 дүгээр сарын 20-ны өдрийн Б/11 дүгээр тушаалаар Г.Энх-Үрэлийг Хими, биологийн багшийн ажлаас чөлөөлж, сургалтын албаны арга зүйч-багшаар томилсон байх бөгөөд мөн өдөр түүнтэй хугацаагүй хөдөлмөрийн гэрээ байгуулжээ.
2. Хөвсгөл аймаг дахь Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв нь Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын 2021 оны А/203 дугаар захирамжаар Политехник коллеж болж өөрчлөн зохион байгуулагдсан байна.
3. Хөвсгөл аймаг дахь Политехник коллежийн захиралын 2022 оны 01 дүгээр сарын 03-ны өдрийн Б/01 дугаар тушаалын 3 дугаар хавсралтад захиргааны удирдлага болон бусад ажилтнуудын орон тоог баталсан байх бөгөөд арга зүйч-багшийн орон тоог хорогдуулалгүйгээр хоёр орон тоогоор хэвээр баталсан байна.
4. 2022 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдөр "Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын 2021 оны А/203 дугаар захирамжаар Политехник коллежийн ангилалд шилжиж, байгууллагын бүтэц, зохион байгуулалт өөрчлөгдсөнтэй холбоотой таны эрхэлж буй ерөнхий эрдмийн арга зүйч-багшийн ажлын байр хасагдаж байгаа тул Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 80 дугаар зүйлийн 80.1.1-д заасан үндэслэлээр хөдөлмөр эрхлэлтийн харилцааг цуцлах болсоныг мэдэгдэж байна" гэх 2 дугаартай мэдэгдэлийг коллежийн захиралаас арга зүйч-багш Г.Энх-Үрэлд хүргүүлсэн байна.
5. Уг гомдолтой холбогдуулан коллежийн захирлаас утсаар тайлбар авсан байх бөгөөд "Байгууллагын удирдлага байгууллагын хөгжлийнхөө төлөө тухайн албан тушаалд ур чадвар, мэдлэг, туршлагатай хүн ажиллуулах нь удирдлагын эрхийн асуудал тул байгууллага шатлал ахисантай холбоотой өөрчлөлт хийнэ гэдгээ ажилчдадаа нийтэд нь мэдэгдсэн болохоос одоогоор өөрчлөлт хийгээгүй байна. Г.Энх-Үрэлийн хувьд ерөнхий эрдмийн багш нар нь чадвар, мэдлэгийн хувьд хангалтгүй талаар гомдол

бичгээр гаргасан тул албан тушаалыг нь өөрчлөх тухайгаа хэлсэн" гэх тайлбарыг өгчээ.

6. Тус коллежийн ерөнхий эрдмийн багш нараас арга зүйч-багш Г.Энх-Үрэлийн талаар гаргасан гэх гомдлын хуулбарыг Комисст нотлох баримтаар гаргаж өгөхийг хүсэхэд коллежийн захирал татгалзсан байна.

Хүний эрхийн Түгээмэл тунхаглалын 23 дугаар зүйлийн 1-д "Хүн бүр хөдөлмөрлөх, ... хөдөлмөрийн шударга, аятай нөхцлөөр хангуулах, ажилгүйдлээс хамгаалуулах эрхтэй", Эдийн засаг, нийгэм, соёлын эрхийн тухай олон улсын пактын 7 дугаар зүйлд "Энэхүү пактад оролцогч улсууд хүн бүр хөдөлмөрийн шударга, таатай нөхцлөөр хангагдах эрхийг хүлээн зөвшөөрнө", Монгол Улсын Үндсэн хуулийн арван зургадугаар зүйлийн 4-д "ажил мэргэжлээ чөлөөтэй сонгох, хөдөлмөрийн аятай нөхцлөөр хангуулах эрхтэй" гэж тус тус заасан. Мөн Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.1.1-д "үл ялгаварлан гадуурхах", 5.1.2-т ""хөдөлмөрлөх эрх чөлөөг баталгаажуулах, ажил, мэргэжлээ чөлөөтэй сонгох, хөдөлмөрийн аятай нөхцөлөөр хангагдах, цалин хөлс авах, амрах", 5.1.3-т "дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтыг хориглох", 5.1.7-д "шударга бус үйлдлийг хориглох" гэж суурь зарчмыг ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд оролцогчид баримталж, үндсэн эрхийг эдлэхээр баталгаажуулсан.

Тус байгууллагын бүтэц, орон тоо шинэчлэн батлагдаж арга зүйч-багшийн орон тоо хэвээр хадгалагдаж байхад ажлын байр хасагдсан үндэслэлээр хөдөлмөр эрхлэлтийг харилцааг цуцлах тухай мэдэгдлийг гомдол гаргагчид өгсөн нь иргэний хөдөлмөрлөх эрхийг зөрчиж болзошгүй нөхцөлийг үүсгэж байна.

Иймд Монгол Улсын Үндсэн хууль, Олон улсын гэрээ, конвенц, дотоодын хууль тогтоомжоор баталгаажсан иргэний хөдөлмөрлөх эрхийн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.3 дахь хэсэгт заасныг үндэслэн Комиссын гишүүний Зөвлөмж хүргүүлж байна. Үүнд:

1. Ажилтантай байгуулсан хөдөлмөрийн гэрээг хууль тогтоомжид нийцүүлэн өөрчлөх, цуцлах, дуусгавар болгох тохиолдолд холбогдох хууль, тогтоомжинд заасан үндэслэл, журмыг баримтлах;
2. Байгууллагын бүтэц, орон тоо, зохион байгуулалттай холбоотой аливаа шийдвэр, өөрчлөлтийг нийт албан хаагчдад шуурхай, хүртээмжтэй мэдээлэх;

Зөвлөмжийн мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, үр дүнгийн талаар Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 30 хоногийн дотор бичгээр хариу ирүүлнэ үү.

Хувийг гомдол гаргагчид.

ГИШҮҮН Д.СҮНЖИД